

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3102/2547

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นายอธิการ จงจักรพันธ์

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 78

ป.วิ.อ. มาตรา 212

ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกจำเลยโดยลดโทษให้ตาม ป.อ. มาตรา 78 หนึ่งในสาม เมื่อจำเลยอุทธรณ์แต่ฝ่ายเดียว การที่ศาลอุทธรณ์มิได้ลดโทษให้จำเลยตาม ป.อ. มาตรา 78 ทั้งที่ศาลชั้นต้นลดโทษให้จำเลยหนึ่งในสามนั้น ถือได้ว่าเป็นการเพิ่มเติมโทษจำเลยทั้งที่โจทก์มิได้อุทธรณ์ ไม่ชอบด้วย ป.วิ.อ. มาตรา 212

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2542 จำเลยกับ ข. พวกของจำเลยซึ่งยังไม่ได้ตัวมาฟ้องได้ร่วมกันมี เมทแอมเฟตามีนอันเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 จำนวน 190 เม็ด ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต เจ้าพนักงานจับจำเลยและยึดได้เมทแอมเฟตามีนจำนวน 190 เม็ด และหมวกนิรภัยจำนวน 1 ใบ ที่จำเลยกับพวกใช้ซุกซ่อนเมทแอมเฟตามีนเป็นของกลาง ก่อนคดีนี้เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2542 จำเลยเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ จำคุก 6 เดือน โทษจำคุกให้รอกการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ตามคดีอาญานหมายเลขแดงที่ 10278/2542 ของศาลชั้นต้น ขอให้ลงโทษตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

มาตรา 4, 7, 8, 15, 66, 67, 102 ป.อ. มาตรา 32, 33, 58, 83 ธิเบตแอมเฟตامين และหุมกนินรภัยของกลาง กับบวกโทษของจำเลยในคดีดังกล่าวเข้ากับโทษในคดีนี้

จำเลยให้การปฏิเสธ แต่รับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้ บวกโทษ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง, 66 วรรคหนึ่ง ลงโทษจำคุก 9 ปี จำเลยให้การรับ สารภาพในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวน (ที่ถูกจำเลยให้การรับสารภาพในชั้นจับกุม เท่านั้น) เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ตาม ป.อ. มาตรา 78 หนึ่งในสาม คงจำคุก 6 ปี บวกโทษจำคุก 6 เดือน ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 10278/2542 ของศาลชั้นต้น เข้ากับโทษของจำเลยในคดีนี้เป็นจำคุก 6 ปี 6 เดือน ธิเบตแอมเฟตامينและหุมกนินรภัยของกลาง คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง, 67 ให้จำคุก 6 ปี บวกโทษจำคุก 6 เดือน ที่รอกการลงโทษไว้ในคดีก่อนแล้ว เป็นจำคุก 6 ปี 6 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่ ที่ศาลอุทธรณ์มิได้ลดโทษให้จำเลยตาม ป.อ. มาตรา 78 เป็นการไม่ชอบด้วย ป.วิ.อ. มาตรา 212 หรือไม่ เห็นว่ การที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าจำเลยมีความผิดฐานมี เมตแอมเฟตامينไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

มาตรา 15 วรรคหนึ่ง, 67 ให้จำคุก 6 ปี โดยมีได้ลดโทษให้จำเลยตาม ป.อ. มาตรา 78 ทั้งที่ศาลชั้นต้นลดโทษให้จำเลยหนึ่งในสามนั้น กรณีถือ ได้ว่าเป็นการพิพากษาเพิ่มเติมโทษจำเลยทั้งที่โจทก์มิได้อุทธรณ์ จึงเป็นการไม่ชอบด้วย ป.วิ.อ. มาตรา 212 ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขโดยลดโทษให้จำเลยหนึ่งในสาม ฎีกาของจำเลยส่วนนี้ฟังขึ้น ?

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง (เดิม) , 67 (ที่แก้ไขใหม่) ลดโทษจำเลยหนึ่งในสามตาม ป.อ. มาตรา 78 คงจำคุก 4 ปี บวกลดโทษจำคุก 6 เดือน ที่รอกการลงโทษไว้ในคดีก่อน เป็นจำคุก 4 ปี 6 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ .

(จิระวรรณ ศิริบุตร-ประพันธ์ ททรัพย์แสง-จรูญ อินทจาร)

ศาลอาญาธนบุรี - นายประพันธ์ กองมะลิกันแก้ว

ศาลอุทธรณ์ - นายธีระเดช เกาไศยนันท์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ